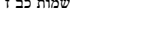


מסורת הש"ס

א) [קדושין מנ:א]
ב) [נדהר"ף והרא"ש ל"ג זה הכלל וכן נכון ע"י מייט:]
ג) א גיטין ל:
ד) [לקמן מו: עד:]
ה) [פי"ז נב:א]
ו) [לקמן מו:א]
ז) [לקמן מט:א]
ח) [לקמן מט:א]
ט) מהרי"מ י' [דף מו:א]
ס) [דף מו:א]



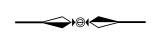
תורה אור השלם
1. על כל דבר פשע על שור על חמור על שיה על שלמה על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה עד האלהים יבא דבר שניהם אשר ירשיעו אלהים ישלם שנים לך עדה:
שמות כב ח
2. אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא ישלח ידו במקלבת רעהו:
שמות כב י



הגהות הגר"א
[א] במשנה (זה הכלל) תא"מ:



לעזי רש"י
פלו"ד. מחבת, לפני שהוטבעה בה צורת מטבע, קרי"ן [קרי"ן].
חרט (לטביעת מטבע).



מוסף רש"י
על כל דבר פשע. נתר אם לא שלח ידו כתיב [קדושין חב:].
שחייב על המחשבה. או על הדבור, שאם אמר או חשב לשלוח יד בפקדון הרי הוא כרשוחו מאותה שעה ואילך להחמיצ בכל אונסין שעלו בו, אפילו היו שומר חנם שלא היה חייב עד כשכיו אלא כפשיעה (שם)
אז:
הך מחשבה מוחצת דבור כפה הוא, דאי לא מציאו כפה מחשבתו למאי נחייב לה (מנחות ב:ב).
אין לי.
שנחמיצ בלונסין בשליחות יד אלא בזמן ששלח זה יד הוא עצמו [קדושין חב:].
הדרן עלך המפקיד

המפקיד פרק שלישי בבא מציעא

גב' אחר לעצדו. שישלח יד וכן עשה:
מנין. שהוא חייב:
לא שנו. דהיכא דנטל ולא הגביה כל החזית פטור:
אלא נשנרה. דלונס הוא והרי לא קנאה שיתחייב בלונסין:
אצל החמיצה. פשיעה היא ומוזיק בידים הוא דבשציל שחיסרה החמיצה שכן דרך

יין להחמיץ בכלי חסר:
גירי ידידיה אהנו לה. חאים שלו גרמנו לה להחמיץ:
דניחא ליה דסיבוי כולה חזים בסים להאי רביעית. שתשמר אותה רביעית ולא תחמיץ ולעולם שליחות יד בדבר אחר נריכה חסרון והנטל פקדון ומגביהו על מנת לשלוח זו יד כל זמן שלא חסרו אינו מתחייב בהגבהתו הואיל ולא נטלו ע"מ לגזול את כולו אלא לשלוח זו יד ושליחות יד בלא חסרון ליתיה אצל יין שאינו משתמר אלא בכלי מלא הוה ליה כמי שנטל והניחו עם השאר להשתמר ונעשה שאל על כל שאר החזית:
הגביה ארנקי ליעול דינר. ולא נטל לשמולל מזה:
אצל זוזא מינטר. לבדו ולא ניחא ליה דלהוי אינך בסים להאי ולא הוי כנוטל ומניח:
שאני נטירוסא דארנקי. כיס מלא נראה ומשתמר ואין נוח להיות נאצד כדינר יחיד:

הדרן עלך המפקיד

הזוהב קונה את הכסף. הלוקח דינרי זהב טבועים בדינרי כסף ונתן לו דינרי זהב משיכת זהב קונה את הכסף לבעל הזהב ונתחייב לו זה משקיל דינרי זהב לתת לו דינרי הכסף ואינו יכול לחזור בו. אצל הכסף אינו קונה את הזהב שאם נתן לו דינרי הכסף תחילה לא קנה ויכולין שניהם לחזור דמטבע כסף היו מעות משום דחריפי ליתנן בהולאה ודינר זהב אינו אלא כשאר מטלטלין ופירות ומעות אינן קונות עד שימשוך המטלטלין אצל משיכת המטלטלין קונה ואין אחד מהם יכול לחזור בו. ובגמ' ''מפרש טעמא איכא דילין משיכה מן התורה ואיכא דמוקי לה בתקנתא דרבנן: **נהנושא**. פרוטות של נחושת:
קונה את הכסף. דינרין של כסף או כל מטבע של כסף כולן טעם אחד להם מי שטבעו חשבו לטבוע הוי מעות ואינו קונה ומי שאין טבעו חשבו וחרף הוי כפירות ומשיכתן הוא קיום דבר:
מעוט הרעות. שנפסלו:
אסימון. שאין עליו צורה פלוזין בלע"ז זוחים עגולין ומוכנים לצור עליהם את הצורה בחותם שקורין קו"ץ:
כל המטלטלנין קונין זה את זה. בין בתורת חליפין שהחליף אלו באלו כיון שמשך האחד קנה תצירו את שלו שלך בנך וכך וזה חוזר ואומר לו בכמה תתן לי שלך בנך וכך ונתתיו ומשך האחד נתקיימו הדברים, והאי כל לאתויי אפי'

כיס מלא מעות בכיס מלא מעות כדריש לקיש בגמרא" **: יכול לחזור בו**. זה חזה:
כל שהכסף צידו כו'. פליג אדרבנן דאמרי נתן לו מעות יכול לחזור בו אפילו לוקח ואתא ר"ש למימר מוכר שהכל צידו הוא דיכול לחזור בו אצל לוקח אין יכול לחזור בו. ובגמ' ''מפרש טעמא:
גב' דחריף

המפקיד פרק שלישי בבא מציעא

מד.

הזהב. הנחושת קונה את הכסף.
האי אילטריך דלע"ג דבאחרא דמסגי פריטי חריפין טפי ט''[מכסףא] הוו פירא משום דאיכא אחרא דלא מסגי כדאמר בגמרא (עמוד ב) אך תימה אמאי אילטריך למיתני דמעות הרעות שנפסלו דמקרו פירי השתא נחשת דסגי טוצא הוי פירי כל שכן מעות שנפסלו ותו דכל המטלטלים קונין זה את זה מוקי בגמ' ''במעות חד פסלתו מלכות ומד פסלתו מדינה כל שכן דמעות שנפסלו דמקרו פירי לגבי כסף לכך נראה דמעות הרעות היינו שיואלות קלמ ואסימון אלטריך לפרש"י דמפרש אסימון הוי שעשוי כתקון המטבע היואלת צעיר ואין חסר רק צורה אשמועינן דאפילו הכי הוי פירי לע"ג דליו חסר כ"א מעט דבדבר מועט יטביעו הרבה מהם ולרציו תס דמפרש אסימון שיש עליו צורה ואינה יואלח בהולאה ל"ל שיואלת בדוחק אך לא כל כך בדוחק כמו מעות הרעות ומטלטלין קונין מטבע אשמועינן דקונין אפילו דמקרי פירי לגבי כסףא ולגבי מטלטלין מקרי טבעא:

אסימון. פרש"י שאין בו צורה כלל וקשה לרציו תס דצפרק במה אשה (שבת דף סה. וש ד"ה לעצד) אמרו יואלין כסלע שעל גבי הצינית אי משום צורתא ליעציד ליה פולסא משמע דפולסא יש עליו צורה ובגמרא מפרש לקמנ'' מאי אסימון פולסא וי"ל לפרש"י דכל דבר שאינו כתקונו קרי אסימון או שאין בו צורה או שיש בו צורה שאינה חשובה ואי"ת מה בין אסימון שאין עליו צורה למעות הניתנין לסימן בצית המרנך דאמרנ'' בגמ' (שם) ושון רבי דוסא דאמר מחללין על אסימון מודה שאין לומר דאסימון הס מעות שנעשו ברוחצ צעיר ובדבר מועט יטביעו היואל צעיר ובדבר מועט יטביעו הרבה מהם ולכן מחללין על אסימון ור"ת מפרש דאסימון יש זה צורה ואינה יואלח בהולאה ואי"ת בגמרא קאמר רבי דוסא דאמר מחללין על אסימון ורבי ישמעאל אמרו דבר אחד דתניא וזרת הכסף לרצות כל דבר הננרך ציד דברי רבי ישמעאל ר"ע אומר לרצות דבר שיש בו צורה משמע דרבי ישמעאל לא צעי צורה ואסימון יש בו צורה ואי"כ היאך אמרו דבר אחד ויש לומר לרצות כל דבר הננרך ציד אע"פ שאינו יואל בהולאה אך שיהיה בו צורה כל דהו ור"ע צעי צורה חשובה שתלך בהולאה אך יואלח לגמרי לא צעי מדאילטריך לרצוי ולפי' רש"י אחי שפיר:
נעשה

הזהב ''קונה את הכסף הכסף אינו קונה את הזהב'' הנחשת קונה את הכסף והכסף אינו קונה את הנחשת''מעות הרעות קונות את היפות והיפות אינן קונות את הרעות''אסימון קונה את המטבע והמטבע אינו קונה את אסימון מטלטלין קונין את המטבע מטבע אינו קונה את המטלטלין [א] ''(זה הכלל) כל המטלטלים קונין זה את זה''ביצד משך הימנו פירות ולא נתן לו מעות אינו יכול לחזור בו ''נתן לו מעות ולא משך הימנו פירות יכול לחזור בו''אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדבורו ''רבי שמעון אומר כל שהכסף בידו ידו על העליונה:
גב' דחריף ''מתני ליה רבי לרבי שמעון בריה הזוהב קונה את הכסף א"ל רבי שנית לנו בילדותיך הכסף קונה את הזוהב ותחזור ותשנה לנו בזקנותיך הזוהב קונה את הכסף ''בילדותיה מאי סבר ובזקנותיה מאי סבר בילדותיה סבר דהבא דחשיב הוי טבעא כספא דלא חשיב הוי פירא וקני ליה פירא לטבעא בזקנותיה סבר כספא דחריף

כיס מלא מעות בכיס מלא מעות כדריש לקיש בגמרא" **: יכול לחזור בו**. זה חזה:
כל שהכסף צידו כו'. פליג אדרבנן דאמרי נתן לו מעות יכול לחזור בו אפילו לוקח ואתא ר"ש למימר מוכר שהכל צידו הוא דיכול לחזור בו אצל לוקח אין יכול לחזור בו. ובגמ' ''מפרש טעמא:
גב' דחריף

עין משפט
נר מצוה

קו א מיי' פי"ג מהל' גולה הל' יא טוש"ע ח"מ סי' רלכ סעי' ה':
קח ב מיי' שם הל' יג סמג עשין עג טוש"ע ח"מ שם סעי' ג:
קב ג ד מיי' שם הלכה יב ועשין בהשגות ובמגיד משנה טוש"ע שם סעי' ב:
א ה מיי' פי"ו מהל' טוש"ע שם סעי' ח:
מכרה הל' ג סמג עשין פכ טוש"ע ח"מ סי' רג סעי' ד:
ב ו מיי' שם טוש"ע שם וסעי' ה':
ג ז ח מיי' שם הל' ה טוש"ע שם סעי' ח:
ד ט מיי' שם פי"ה הל' א סמג שם טוש"ע שם סעי' א:
ה י מיי' שם פי"ג הל' א והל' ד] סמג שם טוש"ע ח"מ סי' קלח סעי' א:
ו כ מיי' שם טוש"ע שם וסעי' ה':
ז ל מיי' שם פי"ו הל' א והל' ג] סמג שם טוש"ע ח"מ סי' רד סעי' א וסעי' ד:



רבינו חננאל

אין לי אלא הוא אמר לעבדו או לשלוחו ושלחו בו יד מניין ת"ל על כל דבר פשע אפי' בדיבור חייב וקיימא לן כב"ה דב"ש במקום ב"ה אינה משנה. היטה את החבית ונטל ממנה רביעית ונשברה אינו משלם אלא [רביעית] פי' כגון שהיטה את החבית ונטל ממנה רביעית והרשיבה כמו שהיתה יושבת ואחר כך נשברה ודוקא היטה ולא טילטלה ולא נטלה הוא שמשלם הרביעית בלבד ודוקא נשברה אבל החמיצה משלם כולה שהוא גרם לה להחמיץ שכל זמן שהיא מליאה אינה מחמצת ואם מפחית מעט ממנה ממהרת כמז להחמיץ. וזה פי' גרייה ידידה אהנו ליה. הגביה ונטל ממנה רביעית ונשברה משלם כולה. אוקמה שמואל כיון שהגביה ונטל ממנה אע"פ שלא נטל משלם כולה דניחא ליה דתיהוי הא חבית כולה בסים לרביעית זו כי בהיות זו הרביעית בתוך החבית משתמרת ואינה מפירה טעמה ולא ריחה. אבל המגביה ארנקי ליטול ממנה דינר ולא נטל וגננג או נאכד עלתה בחיקו:

הדרן עלך המפקיד

הזוהב קונה את הכסף והכסף אינו קונה את הזוהב כך היה רבי שונה בזקנותו מאי טעמא אידיי דכסף הוא חריף הוי טיבעא דהבא דליתיה חריף הוי פירא. וקני ליה פירא לטיבעא וכן הלכה.